

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N. 328 del 21/09/2021

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 138 DEL 21/09/2021

OGGETTO: INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA DI SQUILLACE". –
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI.
CUP: C87H21004090001 CIG: 891292498E IMP. COD. CAP.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 2 ottobre, il DPCM del 17 luglio 2020 che definisce, in applicazione dei commi 311 e 312 dell'art. 1 della legge 160/2019 (Bilancio 2020), per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, le modalità di assegnazione dei contributi per investimenti in infrastrutture sociali ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite massimo di 75 milioni di euro annui, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all'art. 1 comma 6 della legge 147/2013, nonché le modalità di rendicontazione, verifica e recupero delle somme non utilizzate;
- Per «infrastrutture sociali» si intendono le opere per come qualificate nel sistema di classificazione dei progetti del codice unico di progetto, di cui all'art. 11 della legge n. 3/2003;
- i contributi sono assegnati ai comuni tenendo conto della quota stabilita in relazione alla dimensione demografica degli enti, nelle misure indicate nell'Allegato 1 - Allegato tecnico.
- il contributo assegnato a ciascun comune, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, è riportato nell'Allegato 2;
- il comune beneficiario del contributo pluriennale è tenuto ad iniziare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche finanziate entro il 30 settembre di ciascun anno di assegnazione per i contributi riferiti agli esercizi 2021, 2022 e 2023;

Constatato che con deliberazione della Giunta Comunale n° 72 del 27/08/2021, è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di "*Riqualificazione, manutenzione straordinaria e ripristino funzionale della palestra scuola primaria di Squillace*", con il seguente quadro economico:

A) Lavori

1. Importo lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 25.242,88
2. Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 466,38
(A) Importo lavori a base d'asta	€ 25.709,26

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1. Progettazione Esecutiva, D.L., Coordinatore Sicurezza, Contabilità	€ 3.502,00
2. Contributi previdenziali (4%)	€ 140,08
3. IVA 22% spese tecniche	€ 770,44
4. Incentivo ex art. 113 D.Lgs. n° 50/16	€ 514,19
5. IVA 10% sui lavori	€ 2.570,93
6. Imprevisti inclusi eventuali lavori in economia	€ 515,61
(B) Totale Somme a disposizione	€ 8.013,24

Importo totale dell'intervento (A+B) € 33.722,50

Considerato che:

- la tipologia ed il valore dell'appalto di che trattasi rientrano nella fattispecie e nel limite di spesa stabiliti dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 che espressamente prevede: *"Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta"*;
- nel rispetto del suddetto art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, enunciati dall'art. 30 del citato D.Lgs., si ritiene compatibile ed opportuno procedere all'affidamento diretto dei lavori di *"Riqualficazione, manutenzione straordinaria e ripristino funzionale della palestra scuola primaria di Squillace"*;

Dato atto che:

- al fine del miglior perseguimento dell'interesse pubblico in data 17/09/2021 è stato richiesto un preventivo/offerta alla ditta Costruzioni Tolone srls, con sede a Squillace in C.da Fiasco Baldaia, per l'esecuzione dei lavori di che trattasi e la stessa ha manifestato la disponibilità ad accettare l'appalto;
- il preventivo/offerta presentato dalla ditta Costruzioni Tolone srls di Squillace risulta essere congruo rispetto alle necessità ed agli obiettivi dell'Amministrazione comunale, alle caratteristiche tecniche dei lavori ed al prezzo del progetto posto a base di affidamento;
- l'importo dei lavori è pari a € 25.204,40, al netto del ribasso d'asta offerto del 2,00 %, comprensivo di € 466,38 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA al 22%;

Accertato, sulla base delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte in data 23/06/2021 prot. n° 3344, il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui agli artt. 83 e 86 del D.Lgs. n° 50/2016 da parte della ditta aggiudicataria nonché l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80;

Ritenuto, per le ragioni espresse, di procedere in merito e, pertanto, di affidare i lavori in oggetto alla ditta Costruzioni Tolone srls con sede a Squillace, per l'importo complessivo di € 25.204,40, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA come per legge;

Valutato il D. Lgs. n° 50 del 18/04/2016 e s.m.i. ed in particolare l'articolo 32, comma 7, ai sensi del quale l'aggiudicazione diviene efficace dopo la positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo al solo aggiudicatario;

Rilevata l'assenza di conflitti di interesse del sottoscritto responsabile nel procedimento in esame, ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come modificato dalla Legge n. 190/2012;

Visti:

- il D.Lgs. n° 267/2000;
- la Legge n° 241/1990;
- il D.Lgs. n° 50/2016;
- il D.P.R. n° 207/2010 per la parte ancora in vigore;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

- 1. di affidare**, per i motivi esposti in narrativa, i lavori di *"Riqualficazione, manutenzione straordinaria e ripristino funzionale della palestra scuola primaria di Squillace"* alla ditta Costruzioni Sud Costruzioni Tolone srls, con sede a Squillace in C.da Fiasco Baldaia, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, per l'importo dei lavori di € 25.204,40, al netto del ribasso d'asta offerto del 2,00 %, comprensivo di € 466,38 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA come per legge;
- 2. di stabilire** che l'iniziativa de quo è finanziata con i contributi per investimenti in infrastrutture sociali, meglio descritti in premessa

3. **di sancire** che, ai sensi dall'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. l'efficacia della presente determinazione è condizionata all'esito positivo della verifica dei requisiti di legge previsti;
4. **di accertare** l'assenza di conflitti di interesse del sottoscritto responsabile nel procedimento in esame, ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come modificato dalla Legge n. 190/2012
5. **di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull'impegno – Cod. – Cap. del bilancio corrente.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L' Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

